



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

CONTROLE INTERNO



PAULO ALVES

@prof.pauloalves

- **Presidente da Companhia Brasileira de Governança – CBG**
- **Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça – STJ**
- **Ex-titular da unidade de Auditoria Operacional e de Governança do CJF**
- **Membro do Instituto Protege**
- **Bacharel em Direito e Especialista em Direito Administrativo Contemporâneo pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB**
- **Mestrando em Ciências Jurídicas com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University (Flórida/EUA)**
- **Instrutor: AMAN, ENAP, CNJ, EAGU, ESUMP, ISC/TCU, CEFOR e IGCP**
- **Professor de pós-graduação: Escola Brasileira de Direito - EBRADI, Faculdade CERS, NP Pós, Gran Pós e Faculdade Baiana de Direito.**
- **Coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil – RGB**
- **Membro fundador da Associação Latino-americana de Governança – ALAGOV**

Governança das Contratações

Prof. Paulo Alves

O que é Controle Interno?

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Sistema de Controle Interno

Controle Interno da Gestão

Unidade de Controle Interno

Unidade de Auditoria Interna

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Controle Interno da Gestão

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

IN CONJUNTA CGU/MPOG n. 1/2016

Conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os (...) objetivos gerais serão alcançados...

Acórdão TCU n. 1.171/2017 - Plenário

...**controle interno** é uma ação, uma atividade, um procedimento. É um mecanismo para reduzir o risco da organização a um nível aceitável.

(...)

Além disso, é necessário ressaltar que o **controle interno** é de **responsabilidade da gestão**, pois é esta que deve gerenciar os riscos para obter maior probabilidade de atingir os seus objetivos.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Art. 11 (...) Parágrafo único: A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, **inclusive de gestão de riscos e controles internos**, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Sistema de Controle Interno

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Constituição Federal

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, **sistema de controle interno...**

Macrofunções do Sistema de Controle Interno

Ouvidoria

Corregedoria

Controladoria

Auditoria

Unidade de Controle Interno

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Acórdão TCU n. 1.171/2017 - Plenário

Unidade de controle interno é parte da gestão e do sistema ou da estrutura de controle interno da própria entidade e tem o papel de assessorar os gestores, com seu conhecimento especializado, na definição de estratégias para gerenciamento de riscos, na identificação e avaliação destes e na definição, implantação e no monitoramento de controles internos adequados para mitigá-los.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Art. 8º (...) § 3º As regras relativas à atuação do agente de contratação e da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação e à atuação de fiscais e gestores de contratos de que trata esta Lei serão estabelecidas em regulamento, e **deverá ser prevista a possibilidade de eles contarem com o apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno** para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto nesta Lei.

Unidade de Auditoria Interna

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Lei 14.129/2021

Art. 49. A auditoria interna governamental deverá adicionar valor e melhorar as operações das organizações para o alcance de seus objetivos, mediante a abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controle, por meio da:

- I - realização de trabalhos de avaliação e consultoria de forma independente, conforme os padrões de auditoria e de ética profissional reconhecidos internacionalmente;
- II - adoção de abordagem baseada em risco para o planejamento de suas atividades e para a definição do escopo, da natureza, da época e da extensão dos procedimentos de auditoria;
- III - promoção da prevenção, da detecção e da investigação de fraudes praticadas por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos federais.

Acórdão TCU n. 1.171/2017 - Plenário

A auditoria interna, por sua vez, é um controle da própria gestão que tem por atribuição medir e avaliar a eficiência e eficácia de outros controles. Importa destacar que não cabe à auditoria interna estabelecer estratégias para gerenciamento de riscos ou controles internos para mitigá-los, pois estas são atividades próprias dos gestores. Cabe-lhe avaliar a qualidade desses processos e oferecer consultoria aos gestores sobre os temas de gerenciamento de riscos, controles internos e governança.

Enunciado 19

Simpósio de Licitações e Contratos da Justiça Federal

As atribuições e responsabilidades típicas de gestão determinadas à unidade de controle interno por meio da Lei n. 14.133/2021 não podem ser atribuídas à unidade de auditoria interna (...). Por sua vez, a implementação de controles internos da gestão de que trata a Lei, sejam eles preventivos ou corretivos, cabe aos gestores envolvidos na instrução do processo administrativo de contratação e às instâncias de governança na ocasião de elaboração do Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratação.

Modelo das Três Linhas

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

O Modelo das Três Linhas do The IIA



Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Nova Lei de Licitações e Contratos

Art. 169. As contratações públicas **deverão** submeter-se a **práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo**, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa:

I - **primeira linha de defesa**, integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade;

II - **segunda linha de defesa**, integrada pelas unidades de assessoramento jurídico e de controle interno do próprio órgão ou entidade;

III - **terceira linha de defesa**, integrada pelo órgão central de controle interno da Administração e pelo tribunal de contas.

Enunciado 2

Simpósio de Licitações e Contratos da Justiça Federal

A atuação da unidade de auditoria interna, para efeitos da aplicação da Lei nº 14.133/2021, dar-se-á na forma de terceira linha de defesa, consoante inciso III do art. 169 e mediante técnicas de auditoria (...). Os tribunais podem **instituir estruturas administrativas destinadas a absorver as atribuições necessárias ao cumprimento do inciso II do art. 169 (segunda linha de defesa), com vistas a manter adequada segregação de funções entre os agentes responsáveis pelos controles internos.**

Acórdão TCU n. 1.171/2017 - Plenário

...o **sistema de auditoria interna está contido no sistema de controle interno** da administração pública, gerando estranheza internacional a brasilidade consistente em considerar os órgãos de auditoria interna como equivalentes ao controle interno, que, por sua vez, se trata de atividade difusa na administração.

O que diz o Regulamento do BrC sobre o Controle Interno?

Controle Interno

Prof. Paulo Alves

Regulamento BrC

- Compete ao BrC, quanto à estrutura da área de contratações públicas (...) observar as diferenças conceituais entre **controle interno**, a cargo dos gestores responsáveis pelos processos que recebem o controle, e **auditoria interna**, de forma a não atribuir atividades de cogestão à unidade de auditoria interna, quando houver...

Regulamento BrC

- Caberá aos órgãos de assessoria jurídica e de **controle interno**, no âmbito de suas respectivas atuações, o **apoio no desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei Federal nº 14.133, de 2021**, com enfoque na atuação preventiva e resolutiva das controvérsias surgidas durante todo o processo de contratação, inclusive no procedimento licitatório.
- Para a realização de suas atividades, os órgãos (...) deverão ter acesso irrestrito aos documentos e às informações necessárias à realização dos trabalhos, inclusive aos documentos classificados pelo órgão ou entidade nos termos da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Regulamento BrC

- Poderão ser instituídos, com auxílio dos órgãos de assessoria jurídica e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de projetos básicos, de atas de registro de preços, de contratos padronizados e de outros documentos, nos termos da legislação em vigor.
- Quando constatadas irregularidades no processo da contratação, os órgãos de assessoria jurídica e de controle interno indicarão, de forma expressa, os vícios encontrados, com a devida motivação.
- Se a irregularidade apontada tiver natureza meramente formal, serão adotadas medidas para o seu saneamento.
- Caso constatada irregularidade que configure possível dano à Administração, serão adotadas as providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, cabendo ainda ao órgão de controle interno a devida remessa ao Ministério Público e ao respectivo Tribunal de Contas competente das cópias dos documentos cabíveis para a apuração de ilícitos de sua competência.

***Não há nada tão inútil quanto
fazer com eficiência o que não
deveria ser feito.***

Peter Drucker

OBRIGADO!

Instagram: @prof.pauloalves

Email: profpauloalves@outlook.com.br

Site: ciabrasileiradegovernanca.com.br